



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/212/2022
מס' בקשה: 8/176/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

יזרעאילוב אנג'לה
באמצעות ב"כ עו"ד מגן איל
הבנקים 3, חיפה

המבקשת:
(הנתבעת 1)

-נגד-

לייבזון סבינה
באמצעות ב"כ עו"ד גרונימוס אוקסנה
שד' משה גושן 75, ת.ד. 441 קריית מוצקין

המשיבה:
(התובעת)

החלטה

לפניי בקשה מתאריך 02.04.23 שהגישה נתבעת 1 (להלן – **הנתבעת**), להאריך בשלושה חודשים נוספים את המועד לביצוע שנקבע בפסק דין מיום 29.01.23, במסגרתו חויבה הנתבעת בין היתר, לתקן עד לתאריך 01.04.23 ליקויים בדירתה, בהתאם להמלצות המומחה שמונה בהסכמת הצדדים (להלן – **פסק הדין**).

תמצית טענות הצדדים

נימוקי הבקשה

1. בבקשה נטען שהנתבעת פנתה לקבלן מטעמה שביקר בבית המשותף וזה, אף פנה למומחה המוסכם, בהתאם להוראת פסק הדין בסעיף 24.
2. הצעת מחיר מטעם הקבלן הועברה לעיונה של הנתבעת, תוך שחוות דעתו ש"כל עוד מדובר בימים גשומים אשר עברו על הבית, לא ניתן לבצע את העבודות אשר עיקרן איטום". הנתבעת ובעלה, שחולה במחלת הסרטן צפויים לנסוע בפסח לחופשה לצורך מנוחה וטיפול, ולכן אין מנוס מפנייה זו, בבקשה לקבלת ארכה.
3. לטענת הנתבעת, משמדובר בחודשי חורף ובנסיבות המפורטות "הצעד הנכון הוא לאפשר דחיה בת מספר חודשים, עד לתאריך 01.07.23, לצורך השלמת ביצוע העבודות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/212/2022
מס' בקשה: 8/176/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעת ממילא לא תיפגע ממתן ארכה כמבוקש משום שמדובר בחודשים אחרונים של חורף, לא צפוי לרדת גשם ולכן אין סכנה לרטיבות נוספת בדירתה".

תגובת התובעת

4. בתגובתה טענה התובעת שהיא חולה בסרטן ראות, ואין ביכולתה להתגורר בדירתה שאינה ראויה למגורים בשל מפגעי ריח ונפילת חלקי טיח מהקירות. בשל העיכוב בביצוע התיקונים סובלת התובעת מנזקים, כתוצאה מהפסקות חשמל בדירתה, בעטיים בין היתר נגרם נזק למכשירי חשמל בדירתה.

5. לטענת התובעת, מבירור עם המומחה המוסכם עולה שרק לאחרונה (15.03.23) פנה אליו הקבלן מטעם הנתבעת. כמו כן, מדברים שמסרה לה נציגות הבית המשותף (נתבעת 2), הונחתה על ידי המומחה המוסכם שלא לבצע את התיקונים ברכוש המשותף, שהוטלו עליה בפסק הדין, אלא לאחר השלמת העבודות בדירת הנתבעת.

6. יש לדחות את טענת הנתבעת, שהארכת המועד המבוקשת, נדרשת בשל ימי הגשמים, והיה בידה להתחיל בביצוע העבודות למרות ימי הגשמים המעטים שהיו.

7. לטענת התובעת, לפני משורת הדין, תסכים להארכת המועד לביצוע פסק הדין עד לתאריך 01.05.23 בכפוף לחיוב הנתבעת בהוצאות.

דיון והכרעה

8. לבית המשפט סמכות טבועה להאריך מועד שנקבע בפסק דין, חרף עקרון הסופיות של פסקי הדין [\[ב"ש 79/82 ישראל ארגמן חברה לבנין בע"מ נ' ברנפלד, פ"ד ל\(2\) 362, 363 \(1982\); רע"א 4088/14 בדיר נ' רשות מקרקעי ישראל \(נבו\) 02.07.2014\]](#).

9. הארכת מועד עלולה לפגוע בערכים שונים, בהם הסתמכות של מי מהצדדים וסופיות הדיון ומטעם זה השימוש בה יעשה רק במקרים חריגים [\[בג"ץ 2297/15 חאפז מחמוד עבד אלחלים אחמד נ' שר הביטחון \(נבו\), 28.01.2019\]](#).

10. בבואו להכריע בבקשה להארכת מועד שנקבע בפסק דין על בית המשפט לתת דעתו לשלושה שיקולים עיקריים אלו: הראשון, האם הארכה נדרשת מסיבות שלמבקש אין שליטה עליהן; השני, האם הארכת המועד נחוצה למניעת תוצאה קשה או אי צדק קיצוני



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/212/2022
מס' בקשה: 8/176/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

[ד"נ 22/73 בן שחר נ' מחלב, פ"ד כח (2) 89 (1974); (ע"א 7737/11 מצקר נ' נאור כהן ייזום והנדסה בע"מ (2013)), בפסיקה מאוחרת נקבע שככל שהארכה נדרשת לשם עשיית צדק בעוצמה גבוהה, כי אז יינתן לתנאי זה משקל רב או אף משקל יחיד (ע"א 499/81 עודה נ' חדורי, פ"ד לה (4) 729; השלישי, עניינו תום הלב של המתנגד - אם עמידתו הדווקנית של הצד שכנגד על קיום החיוב במועד שנקבע אינה בתום לב, ואם בזמן אמת - במועד שבו התבקשה הארכה - לא היה בארכה כדי להסב לו נזק, כי אז תינתן הארכה שהתבקשה אפילו לא נדרשה בשל נסיבות שלא היו בשליטת המבקש. בהקשר זה נפסק ברע"א 1233/91 ג'רבי נ' בן דוד, מה (5) 661 (1991): "אמור מעתה, שהסמכות הטבועה להעניק ארכת חסד נתונה לבית המשפט, באורח חריג לכלל הרגיל, גם אם התנאי של אונס נסיבות איננו מתקיים כל דרכו, ובלבד שהענקת הסעד דרושה למניעת תוצאות קשות שחוש הצדק אינו יכול להשלים עמן".

11. לענייננו, יש לדחות את הבקשה משהוגשה ללא תצהיר לתמיכה בעובדות הנטענות בה. הטעם לצירוף התצהיר לבקשה אינו טכני בלבד, בלא תצהיר לתמיכה בבקשה, אין בידי בית המשפט לקבוע ממצאים עובדתיים ולהכריע בתיק [ראו: ע"א 409/13 שידורי קשת בע"מ נ' קופר (נבו 11.4.2013)].

12. דחיית הבקשה מתחייבת אף לגופם של דברים.

13. פסק הדין ניתן בתאריך 29.01.23 ולפי האמור בו, היה על הנתבעת להשלים את ביצוע העבודות בדירתה עד לתאריך 01.04.23. הגשת הבקשה בתאריך 02.04.23 - לאחר שחלף המועד לביצוע שנקבע בפסק הדין - עולה כדי חוסר תום לב ואי ניקיון כפיים [ראו והשוו: רע"פ 1429/19 באסמה מוחמד עלי עיסא נ' יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים (נבו 24.02.2019); רע"א 1887/21 יצחק זאדה נ' מעיין פייזק (נבו 17.03.2021)].

14. יתרה מזאת, לא שוכנעתי בקיומה של סיבה מוצדקת שמנעה מהנתבעת לבצע אחר הוראות פסק הדין. טענת הנתבעת כי ימי הגשם "שעברו על הבית" מנעו את ביצוע העבודות נטענה באופן כללי, ללא כל תמיכה, וספק בעיניי, אם אלו העומדים מאחורי הימנעותה של הנתבעת מביצוע הוראות פסק הדין במועדן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/212/2022
מס' בקשה: 8/176/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. בבקשתה נמנעה הנתבעת מלציין מתי פנתה לקבלן, ומתי שוחח הקבלן עם המומחה. מהמסמכים שצורפו לבקשה נראה שפניית הנתבעת לקבלן נעשתה ברגע האחרון, ורגע לפני חלוף המועד האחרון לביצוע הוראות פסק הדין.

16. לא שוכנעתי שהארכת המועד נחוצה למניעת תוצאה קשה או אי צדק קיצוני, ואני סבורה שאין לראות בהתנגדותה של התובעת למתן הארכה המבוקשת - שלושה חודשים(!), כעמידה דווקנית וחסרת תום לב על קיום הוראות פסק הדין. משמעות קבלת הבקשה היא, הארכת המועד בשלושה חודשים נוספים, תקופה העולה על הזמן שהוקצב לנתבעת בפסק הדין (חודשיים). תוצאה זו אינה עולה בקנה אחד עם החובה לקיים פסקי דין חלוטים, והיא מפרה את האיזון בין זכויות הצדדים שערך בית המשפט בבג"ץ [2297/15](#) שאוזכר לעיל.

17. לנוכח הסכמת התובעת להאריך את המועד עד ליום 01.05.23, ולאחר שנתתי דעתי בין היתר למועד שבו הוגשה הבקשה ולטיעוני הצדדים, אני מורה שהעבודות בדירת הנתבעת תושלמנה עד לתאריך 01.05.23 תוך חיוב הנתבעת בהוצאות התובעת בסך 1,500 ₪.

18. מזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים ותסגור את התיק שלפניי.

ניתנה היום, כ"ו בניסן תשפ"ג, 17 באפריל 2023, בהעדר הצדדים.

עינת מירון בלום

מפקחת על רישום מקרקעין